

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일 련 번 호 2022-특정-13

분 야 이해충돌방지

제 목 퇴직자와의 수의계약 체결 검증 미흡

소 관 본 부 □본부, ▽본부

소 관 부 서 ●부, ○담당

내 용

1. 업무개요

물품의 제조·구매, 공사, 용역 등의 계약을 체결할 때 일정가격¹⁾ 이하인 경우 각 수요부서에서는 ‘수의계약’ 방식을 택할 수 있으며, 이 때 각 수요부서에서는 2년 이내 퇴직자와의 수의계약 금지를 위해 계약체결 상대방 업체의 임원명단 및 수의계약 서약서를 제출받아 계약체결 업체에 우리 회의 퇴직자 등이 없다는 사실을 확인하여야 한다.

2018. 1.부터 2022. 7.까지 최근 5년간 우리 회의 퇴직자 수는 의원면직, 정년 퇴직, 명예퇴직 등을 포함하여 총 332명으로 세부내역은 【표1】 과 같다.

【표1】 최근 5년 간 퇴직자수

구 분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022. 7.까지	계
퇴직자 수	78명	94명	77명	53명	30명	332명

또한, 2020. 1.부터 2022. 7.까지 최근 3년간 우리 회의 공사, 용역, 물품 등 총 17,359건을 각 부서에서 수의계약으로 체결하였으며, 세부적인 수의계약 체결 현황은 【표2】 와 같다.

【표2】 최근 3년간 수의계약 체결현황

구분	2020.	2021.	2022. 7.까지	계
공사	901건	483건	342건	1,726건
용역	3,461건	2,420건	1,687건	7,568건
물품	3,939건	2,460건	1,666건	8,065건
계	8,301건	5,363건	3,695건	17,359건

2. 관계규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조 및 우리 회 「계약규정」 제9조의3에 따르면, ‘해당 공기업의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사로 근무하고 있는 법인’ 및 ‘해당 공기업의 퇴직자’와 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우 수의계약을 제한하고 있다. 그리고 수의계약 제한사유에 해당하는지를 확인하기 위하여 수의계약을 체결하려는 경우 계약담당자는 해당 계약상대방으로부터 임원명단과 수의계약 서약서를 제출받아 2년 이내의 퇴직자에 해당하는 사람이 없다는 사실을 확인해야 한다.

1) 추정가격 2천만원 이하인 정부권장정책 물품의 제조·구매, 용역계약 / 1천만원 미만인 물품의 제조·구매, 공사, 용역계약의 경우에 해당.

또한, 수의계약을 체결하는 경우 「계약규정」 제9조의2에 따라 ① 계약체결 내용, ② 계약상대방의 임원명단, ③ 수의계약 서약서, ④ 그 밖에 중요사항을 전산으로 등록 및 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2020. 1.부터 2022. 7.까지 최근 3년간 각 부서에서 체결한 수의계약 내역을 점검한 결과, 우리 회의 퇴직자가 대표로 있는 업체와 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결한 사례²⁾가 【표3】과 같이 확인되었다.

【표3】 퇴직자가 대표로 근무하고 있는 업체와 퇴직일로부터 2년 내에 계약 체결한 경우

계약내용					퇴직자	
계약부서	계약건명	계약상대자	계약금액	계약일	이름	퇴직일
●담당			1,000천원	2020.10.13.		

또한, 이 경우 계약상대자인 □□ 동물병원으로부터 임원명단과 수의계약 서약서 등을 징구 받아 전산에 등록해야 함에도 불구하고, 관련서류가 등록되어 있지 않은 문제점도 확인되었다.

한편, 현재 우리 회의는 수의계약 체결 시 퇴직자·비위면직자 등을 직접 대조할 수

2) 총 4건의 사례가 확인되었으나, 아래의 3건은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조에 따라 ‘경쟁입찰에서 제공고 입찰을 하였으나 낙찰자가 없는 경우’로 수의계약 가능 사유에 해당되어 제외함.

계약내용					퇴직자	
계약부서	계약건명	계약상대자	계약금액	계약일	이름	퇴직일
해외중축개발T/F			2,400천원	2021. 9. 2.		
			2,400천원	2021. 9.16.		
			1,500천원	2022. 7.28.		

있는 확인절차가 미비한 상태로, 퇴직자 해당여부는 업체가 제출한 자료(임원명단, 수의계약 서약서 등)만을 신뢰할 수밖에 없어 수의계약 체결 제한자와 계약을 할 수 있는 위험성이 상존한다.

4. 관계부서 의견

●담당에서는 2018년 개정된 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조제3항에 퇴직자외의 수의계약을 제한하고 있으나 우리 회 「계약규정」에는 이 기준이 2021년에 반영되었기에, 2020년 업무 당시에는 이를 인지하지 못하였다고 소명하였다.

우리 회 규정에 반영되어 있지 않더라도 우리 회의 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」의 적용을 받으며, 이 규칙을 알지 못하여 이를 준수하지 못하였다는 소명은 그 자체로 인정하기 어렵다.

한편, ●부에서는 타 공공기관에서도 검증절차 시스템을 마련하고 있음을 인지하고 검증절차 강화방안 마련의 필요성에 공감한다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

① ●부는 퇴직자와의 수의계약 체결을 방지하기 위한 검증절차 강화방안을 마련하시기 바랍니다. 【통보】

② ●담당은 향후에는 수의계약 체결을 할 경우 2년 이내의 퇴직자와 계약하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 【통보】